RISERVATO

TERM SHEET

Operazione di riorganizzazione della compagine sociale di Mareggia Estrusi S.p.A. e ingresso di un investitore di minoranza

19 febbraio 2032

PARTI

Casarigo Partecipazioni S.r.l., con sede in Correggio (RE), codice fiscale e partita IVA 03612080279 ("Casarigo"), titolare di una partecipazione pari al 78% del capitale sociale di Mareggia Estrusi S.p.A. ("Mareggia" o la "Società").

Sarganda Capital Partners S.r.l., con sede in Milano, via Boscovich n. 52, codice fiscale e partita IVA 09662140384 ("Sarganda").

1. PREMESSA

Il presente term sheet riassume i termini e le condizioni di massima dell'operazione di seguito descritta. Salvo quanto previsto ai punti 8 e 9, esso non ha carattere vincolante per le Parti e non obbliga alcuna di esse a stipulare gli accordi definitivi.

2. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

2.1 Casarigo costituirà una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, denominata Aldemara S.r.l. ("Aldemara"), con sede in Correggio (RE), della quale sarà inizialmente socio unico.

2.2 Casarigo conferirà in Aldemara l'intera partecipazione dalla stessa detenuta in Mareggia, pari al 78% del capitale sociale della Società, a fronte dell'emissione di quote di Aldemara.

2.3 Il restante 22% del capitale sociale di Mareggia resterà di titolarità degli attuali soci di minoranza, che non partecipano all'operazione.

3. INGRESSO DI SARGANDA

3.1 Contestualmente al perfezionamento del conferimento, Sarganda sottoscriverà e libererà un aumento di capitale di Aldemara a essa riservato, per un importo complessivo di euro 18.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo.

3.2 All'esito dell'aumento di capitale il capitale sociale di Aldemara sarà detenuto: - da Casarigo, per una quota pari al 55%; - da Sarganda, per una quota pari al 45%.

3.3 Le risorse rivenienti dall'aumento di capitale saranno destinate per euro 12.000.000,00 al sostegno del piano industriale della Società e per euro 6.000.000,00 alla riduzione dell'indebitamento del gruppo.

4. GOVERNANCE DI ALDEMARA

4.1 Il consiglio di amministrazione di Aldemara sarà composto da 5 membri, dei quali 3 designati da Casarigo, ivi compreso il presidente, e 2 designati da Sarganda.

4.2 Saranno riservate all'assemblea, con maggioranza qualificata dell'80% del capitale, le delibere relative a: modifiche statutarie, operazioni straordinarie, distribuzione di utili, assunzione di indebitamento finanziario eccedente euro 5.000.000,00 su base annua.

4.3 Il patto parasociale avrà durata di cinque anni e prevedrà diritti di prelazione, di covendita e di trascinamento secondo i termini che saranno concordati.

5. GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

5.1 Il consiglio di amministrazione della Società resterà composto da 4 membri, designati da Aldemara nel rispetto delle previsioni del patto parasociale relativo ad Aldemara.

6. CONDIZIONI

6.1 Il perfezionamento dell'operazione sarà subordinato: (a) all'esito soddisfacente dell'attività di due diligence legale, fiscale, contabile e ambientale sulla Società; (b) all'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa applicabile; (c) alla conferma da parte degli istituti finanziatori della Società della permanenza in essere delle linee di credito concesse, alle condizioni vigenti; (d) all'assenza di eventi che incidano in modo sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

7. TEMPISTICA

7.1 Le Parti si propongono di sottoscrivere gli accordi definitivi entro il 31 luglio 2032 e di perfezionare l'operazione entro i successivi 60 giorni.

8. ESCLUSIVA

8.1 Casarigo si obbliga, sino al 31 luglio 2032, a non avviare né proseguire trattative con soggetti diversi da Sarganda aventi ad oggetto il trasferimento, diretto o indiretto, della partecipazione detenuta in Mareggia. La presente previsione è vincolante.

9. RISERVATEZZA, SPESE E LEGGE APPLICABILE

9.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservati i contenuti del presente term sheet e le informazioni scambiate nel corso delle trattative. La presente previsione è vincolante.

9.2 Ciascuna Parte sopporta i propri costi. La presente previsione è vincolante.

9.3 Il presente term sheet è regolato dalla legge italiana; per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Casarigo Partecipazioni S.r.l. Sarganda Capital Partners S.r.l. Giuliana Marmiroli Emiliano Quadrelli

_____ _____